

1526493-03.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO GUILHERME GOMES DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Vistos.

DIOGO GUILHERME GOMES DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes descritos no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, e no artigo 333, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526493-03.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526493-03.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO GUILHERME GOMES DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Vistos.

DIOGO GUILHERME GOMES DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes descritos no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, e no artigo 333, caput, do Código Penal, em concurso material, porque, segundo a denúncia, no dia 30 de outubro de 2021, por volta das 18h15, na Rua Rolando Curti, nesta cidade, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com a lei, as drogas

descritas na denúncia. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima, o réu ofereceu vantagem indevida no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) aos funcionários públicos para determiná-los a omitir ou retardar ato de ofício. A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2021, em fls. 98/99. Resposta à acusação em fls. 114/115.

Auto de constatação a (fls. 182/184).

Na audiência de instrução, debates e julgamento colhido a prova oral, as partes se manifestaram em debates, o que foi registrado pelo sistema de gravação de áudio e vídeo.

Relatei, passo a DECIDIR.

A presente ação penal é PROCEDENTE.

É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitiva, com relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06. A intenção do réu de entregar ao consumo de terceiros as drogas que trazia consigo extrai-se da quantidade, os quais estavam individualmente acondicionadas, das anotações no caderno, e balança de precisão. No mais, a quantidade de drogas apreendida é incompatível com o traficante esporádico, indicando que se dedicava a atividade criminosa.

Do mesmo modo restou comprovado o delito previsto no artigo 333, do CP- corrupção ativa-na medida em que os Policiais afirmaram que o réu ofereceu a quantia de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o liberarem, inclusive a transferência ocorreria via sistema pix.

Em audiência, foi colhida a seguinte prova oral:

O Policial Militar Lucas Colombo disse que "houve algumas denúncias contra o réu, e ao chegarem no local o réu saindo da residência, que foi possível visualizar as drogas dentro do local, além de exalar um forte odor, característico de substâncias entorpecentes. Por fim, conta que o réu ofereceu a quantia de R\$ 30 ou 35 mil para ser liberado.

O Policial Militar Rafael Barbieri corroborou com a versão dada pelo colega de farda.

O réu, por sua vez, negou os fatos. Conta que estava dormindo quer os policiais adentrara em sua residência. Segue dizendo que nada de ilícito foi encontrado na casa, e que no terreno em frente a sua casa estavam as drogas. Que sua participação limita-se a vigiar os entorpecentes, recebendo R\$ 400 reais por semana para tanto.

Por fim, nega ter oferecido dinheiros aos policiais.

Em que pese a defesa negar os fatos, a versão dada pelos policiais é coerente e condizente com as demais provas, encartada aos autos, sendo de rigor, assim, a condenação.

Artigo 33, da Lei. 11.343/06:

O acusado é tecnicamente primário. Seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base por infração ao artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, acima do mínimo legal, especialmente pela variedade e quantidade de drogas, o que fixo em 6 (seis) anos 03 (três) meses e 28 dias de reclusão e o pagamento de 632 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

Na segunda ausentes causas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase deixo de reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4, da Lei 11.343/06, considerando que pela quantidade e variedades de substâncias entorpecentes indica que o réu se dedica a atividade criminosas. À míngua de outras circunstâncias torno a pena anterior em definitiva.

Artigo 333, CP:

Seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal fixo, não vislumbro circunstâncias dignas de nota, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa. À míngua de outras circunstâncias, torno-a definitiva.

DO CONCURSO MATERIAL:

Considerando o concurso material, fixo a pena total do réu em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 28 dias de reclusão e ao pagamento de 642 dias multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado. O acusado poderá apelar em liberdade, eis que não estão presentes os requisitos para a decretação de sua prisão preventiva.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar DIOGO GUILHERME GOMES DE JESUS, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 642 dias multa, que fixo no mínimo legal, a ser cumprida em regime fechado pela infração ao artigo 33 da lei 11.343/06, combinado com o artigo 333, do CP, em concurso material. Não substituo a pena corporal aplicada, tendo em vista a ausência de requisitos legais. Faculto-lhe o apelo em liberdade. Nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, observando-se o disposto no artigo 32, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma legislativo, reservando-se material para contra-prova. Transitada em julgado esta decisão, lancem-se o nome do réu nos livros dos culpados. Custas ex lege. P.R.I.C.

São Paulo, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA